

Vorsten, opstand en de Verlichting

Tussen absolute en parlementaire monarchie, de Opstand in de Nederlanden, en de ideeën die de grondwet dragen.

1 Het vorstelijk absolutisme in Frankrijk

Kenmerken van het vorstelijk absolutisme: alle macht ligt bij de koning, die aan niemand verantwoording schuldig is; hij **stelt zijn ministers zelf aan en zet ze zelf af**; en de **standenvergadering wordt niet meer bijeengeroepen**. Verkozen worden hoort bij een republiek.

De koning steunde zijn macht op het **droit divin**: zijn macht komt rechtstreeks van God. Wie zich tegen de koning verzet, verzet zich dan tegen God zelf. Godsdienst staat hier dus in dienst van de vorst.

Lodewijk XIV, de **Zonnekoning**, regeerde tweeënzeventig jaar en bouwde **Versailles**. Hij gebruikte dat hof om de **adel aan het hof te binden** en zo onschadelijk te maken, om zijn macht in **kunst en ceremonie** zichtbaar te maken, en om het **bestuur onder zijn eigen oog** te houden. De Staten-Generaal riep hij niet meer samen.

Op lange termijn werd die absolute macht **ondermijnd** door **oorlogen en geldgebrek**. Oorlogen en hofhouding kostten enorm veel, en de belasting drukte op wie ze het minst kon dragen.

2 De parlementaire monarchie in Engeland

Een **constitutionele parlementaire monarchie** is een koningschap dat aan een **grondwet gebonden** is, met een **parlement dat mee beslist**. De koning blijft, maar hij regeert binnen regels die hij niet zelf kan veranderen.

De **oorzaken van de Glorious Revolution**: de koning wilde **zonder het parlement regeren**, hij was **katholiek in een overwegend protestants land**, en het **parlement vreesde voor zijn eigen bestaan**. In **1688** verliep de omwenteling zonder grote veldslag in Engeland: Jacobus II vluchtte, en Willem III werd uit de Nederlanden gehaald.

De **Bill of Rights** van 1689 legde vast dat de koning **geen wetten mag opheffen of belastingen heffen zonder het parlement**. Daarmee is de macht van de vorst voor het eerst in een tekst begrensd.

Het grote verschil tussen de **Franse** en de **Engelse** weg in de 17de eeuw: in Frankrijk wint de vorst het van het parlement, in Engeland het parlement van de vorst. Dezelfde eeuw, twee tegengestelde antwoorden.

3 De Nederlanden: eenheid en scheiding

Karel V en **Filips II** probeerden het bestuur van de Nederlanden te **centraliseren**, stelden **nieuwe bisdommen** in en traden **hard op tegen het protestantisme**. Meer privileges gaven ze de steden niet; ze knabbelden er net aan.

Centralisatie betekent dat het bestuur **vanuit één punt** geregeld wordt, in plaats van door elk gewest apart. Voor de vorst is dat doelmatig; voor een stad met een eigen keure voelt het als diefstal van haar rechten.

De **oorzaken van de Opstand**: de centralisatie tastte de oude **privileges** aan, er was de **vervolgung van protestanten**, en er waren **zware belastingen** zoals de tiende penning.

In **1566** vernielden beeldenstormers de beelden in de kerken: de **Beeldenstorm**. Hij begon in Steenvoorde en trok in enkele weken over de Nederlanden. Voor Filips II was het het bewijs dat hard optreden nodig was; hij stuurde de **hertog van Alva** met zijn Raad van Beroerten.

Alva staat verschillend beschreven in een Spaanse en in een Nederlandse bron omdat **elke auteur schrijft vanuit zijn eigen kant van het conflict**. Voor de ene redt hij de orde en het geloof, voor de andere is hij de bloedhertog. Twee bronnen die elkaar tegenspreken, betekent niet dat er zeker één liegt: ze kunnen allebei eerlijk zijn en toch iets anders belangrijk vinden.

In **1581** zworen de gewesten Filips II als vorst af met het **Plakkaat van Verlatinghe**. Het redeneert dat een vorst die zijn onderdanen als een tiran behandelt, zijn recht verspeelt: een idee dat bij de Verlichting terugkomt.

De oorlog met Spanje duurde **tachtig jaar**, van 1568 tot 1648, met een bestand van twaalf jaar ertussen. De **Vrede van Münster** in 1648 erkende de onafhankelijkheid van de **Noordelijke Nederlanden**.

De **gevolgen voor de Zuidelijke Nederlanden**: de **Schelde werd gesloten**, wat Antwerpen zwaar trof; veel **kooplui en geleerden trokken naar het noorden**; en het gebied bleef **katholiek en onder Spaans bestuur**, later Oostenrijks. Een republiek werd juist het noorden.

4 De Verlichting en haar filosofen

De **Verlichting** is een stroming die het **verstand** als leidraad neemt voor kennis en samenleving. Het licht in de naam is dat van de rede tegenover de duisternis van vooroordeel en willekeur. Ze ontstond vooral in de **18de eeuw**, met **Frankrijk en Engeland** als zwaartepunten; salons, koffiehuisen en de Encyclopédie verspreidden de ideeën.

Filosoof	Zijn idee
John Locke	natuurlijke rechten op leven, vrijheid en bezit; kennis komt uit de ervaring
Voltaire	godsdienstige verdraagzaamheid en vrije meningsuiting
Charles de Montesquieu	de scheiding der machten
Jean-Jacques Rousseau	de volkssoevereiniteit: de macht gaat uit van het volk
Immanuel Kant	durf zelf te denken

Montesquieu splitst in *De l'esprit des lois* de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, zodat de ene de andere kan tegenhouden. De **scheiding der machten** betekent dus níét dat de regering de rechtbanken leidt, maar net het omgekeerde.

Rousseau laat in *Du contrat social* burgers onderling een verdrag sluiten: het gezag is van hen, niet van een vorst bij Gods gratie. **Locke** zegt dat een bestuur dat de natuurlijke rechten schendt, afgezet mag worden; het **droit divin** verwerpt hij. **Kant** vat alles samen in *durf zelf te denken, sapere aude*.

Verlichte denkers wilden de koning niet altijd afschaffen: velen hoopten juist op een **verlicht vorst** die van bovenaf hervormde, zoals Jozef II.

5 De verlichte politieke en wetenschappelijke ideeën

Rechtsgelijkheid betekent dat dezelfde wet voor iedereen geldt, **ongeacht stand of geboorte**. Dat botst frontaal met de standensamenleving. **Rechtszekerheid** betekent dat je **vooraf kan weten wat verboden is en welke straf erop staat**; willekeur is het tegendeel.

Een **grondwet** is de tekst waarin de grondregels en de macht van een staat vastgelegd zijn. Ze staat boven de gewone wetten. Het **weerstandrecht** is het recht om je te **verzetten tegen een bestuur dat je rechten schendt**.

Bij de wetenschappelijke ideeën horen drie begrippen die je uit elkaar moet kunnen houden.

begrip	waar het van vertrekt
empirisme	van de waarneming : eerst kijken en meten, dan besluiten
rationalisme	van het redeneren : met de rede tot een besluit komen
vooruitgangsoptimisme	van het geloof dat kennis en rede de samenleving beter kunnen maken

Empirisme en rationalisme verschillen dus in hun vertrekpunt, maar ze komen op één punt overeen: allebei verwerpen ze het argument van het gezag alleen. Dat iets waar is omdat een hooggeplaatst iemand het zegt, geldt voor geen van beide.

6 Die ideeën vandaag

In de **Belgische grondwet** herken je de **scheiding der machten**, de **gelijkheid van alle Belgen voor de wet**, en de **vrijheid van godsdienst en van meningsuiting**.

Erfelijke voorrechten van de adel zijn juist afgeschaft. De grondwet van 1831 gold in haar tijd als een van de meest verlichte van Europa.

De macht gaat volgens die grondwet **uit van de natie**, in artikel 33: de volkssoevereiniteit van Rousseau. De koning heeft enkel de bevoegdheden die de grondwet hem geeft.

In België wordt beslist op het niveau van de **gemeente**, van de **gemeenschappen en de gewesten**, op het **federale** en op het **Europese** niveau. Een provincieraad van Europa bestaat niet.

Zelf **verantwoordelijkheid opnemen** binnen die rechtsstaat kan door **te gaan stemmen** en je te informeren, door een **petitie te ondertekenen** of naar een inspraakmoment te gaan, en door je aan te sluiten bij een **vereniging of een jeugdraad**.

De Verlichting is een **keerpunt in het politieke domein** omdat de bron van het gezag verschuift van **God naar het volk**. Wie zegt dat de macht van het volk komt, zegt ook dat ze teruggenomen kan worden.

Onthoud dit

- Bij het vorstelijk absolutisme ligt alle macht bij de koning, die zich op het droit divin beroept.
- Lodewijk XIV gebruikte Versailles om de adel aan het hof te binden.
- De Glorious Revolution van 1688 en de Bill of Rights van 1689 begrepsden de macht van de Engelse vorst.
- Oorzaken van de Opstand: aantasting van de privileges, vervolging van protestanten en zware belastingen.
- De Beeldenstorm is van 1566, het Plakkaat van Verlatinghe van 1581, de Vrede van Münster van 1648.
- In het zuiden werd de Schelde gesloten en bleef het gebied katholiek en onder Spaans bestuur.
- Montesquieu: scheiding der machten. Rousseau: volkssoevereiniteit. Locke: natuurlijke rechten. Kant: durf zelf te denken.
- Rechtsgelijkheid: dezelfde wet voor iedereen. Rechtszekerheid: vooraf weten wat verboden is en welke straf erop staat.
- In de Belgische grondwet herken je de scheiding der machten en de gelijkheid van alle Belgen voor de wet.